26.01 இந்திய நிறுமச் சட்டத்தின் வரலாறும் பரிணாமும்

இங்கிலாந்தில் இயங்கி வந்த "வர்த்தகர்களின் வழிகாட்டி" (Merchant Guilds) என்ற அமைப்பு ஆரம்ப காலங்களில் வியாபார வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தது.மேலும் சில வணிகர் சங்கங்கள் (அ) குழுக்கள் இந்த நிறுமங்களை கட்டுப்படுத்தி வழி நடத்தின என்றால் மிகையாகாது.

i) 1600ம் ஆண்டு கிழக்கு இந்திய நிறுமமானது ராயல் சார்ட்டரால் நிறுவப்பட்டது.
ii) 1844ல் முதன் முறையாக இங்கிலாந்து நாட்டில் கூட்டு பங்கு நிறுமங்களின் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
iii) 1850ம் ஆண்டில் முன்னர் வழக்கில் இருந்த (1844ம் ஆண்டு) இங்கிலாந்து கூட்டு பங்கு நிறுமச் சட்டத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு இந்தியாவில் கூட்டு பங்கு நிறுமச் சட்டம் முதல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
iv) 1852ம் ஆண்டு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு (Limited Liability) என்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்திய கூட்டு பங்கு நிறுமச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
v) 1913ம் ஆண்டில் தனியார் நிறுமங்களை அறிமுகப்படுத்தி நிறுமங்களின் சட்டம் 1913ல் இயற்றப்பட்டது.

இந்த நிறுமச் சட்டத்தை சுதந்திரத்திற்கு பிறகு மீளாய்வு செய்யும் போது 1950ம் ஆண்டு H.C.பாபா தலைமையில் இந்திய அரசு ஒரு குழுவை அமைத்தது. அந்தக் குழு தனது அறிக்கையை 1952ம் ஆண்டு சமர்ப்பித்தது.

குழுவின்பரிந்துரையின் அடிப்படையிலும். இங்கிலாந்து நிறுமச் சட்டம் 1948 விதிமுறைகளின் அடிப்படையிலும் 1956ம் ஆண்டு இந்திய நிறுமங்கள் சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

01.04.1956 முதல் இந்திய நிறுமங்கள் சட்டம் 1956 நடைமுறைக்கு வந்தது. இச்சட்டத்தின் முக்கிய குறிக்கோள்கள்

i) பங்குதாரர்களின் நம்பகத் தன்மையையும், நம்பிக்கையையும் காத்தல்.
ii) பங்குதாரர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பாக வைத்தல்.
iii) நிறுமத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் கடுமையான கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருத்தல்.
iv) வருடாந்திர சட்டங்களை ஒழுங்குப்படுத்தி பயனுள்ளதாக ஆக்குதல்.
v) பொதுமக்களின் முதலீடுகளை சமூகநல செயல்பாட்டிற்கும், மேம்பாட்டிற்கும், அபிவிருத்திக்கும் பயன்படுத்தும் வகையில் அமைத்தல்.

இந்திய நிறுமச் சட்டம் 1956ம் ஆண்டு 2006 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுகளில் காலத்திற்கு தகுந்தாற் போல் சில முக்கிய மாற்றங்களை செய்து திருத்தி அமைக்கப்பட்டது.

அவை உதாரணமாக

i) நிறுமச் சட்ட வாரியம் அகற்றப்பட்டு தேசிய நிறுமச் சட்டம் தீர்ப்பாயம் உருவாக்கப்பட்டது.
ii) நலிவடைந்த நிறுமங்களை மீண்டும் திறம்பட செயல்பட ஏற்கனவெ தொழில்துறை மற்றும் நிதி மறு சீரமைப்பு (BIFR) நிறுமத்தின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டதை நீக்கி தேசிய நிறுமச் சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் மூலம் செயல்பட ஆவண செய்யப்பட்டது.
iii) நலிவடைந்த நிறுமங்களின் மறு சீரமைப்பு தொழில்துறை மற்றும் நிதி மறு சீரமைப்பு (BIFR) சார்பில் நலிவடைந்த தொழில் நிறுமங்களின் சட்டம் 1985ன் (SICR) மூலம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஒப்படைக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஆனால் இதை நலிவடைந்த தொழில் நிறுமங்களில் நீக்குதல் சட்டம் 2013ம் மூலம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த நிறுமங்களின் மறு சீரமைப்பு மற்றும் புணர்வாழ்வு அளிப்பு பணிகளை தேசிய நிறுமச் சட்ட தீர்ப்பாயத்திடம் (NCLT) ஒப்படைக்கப்பட்டது.

26.02 நிறுமச் சட்டம் 2013

2013ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 29ந்தேதி திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இந்திய நிறுமங்கள் சட்டம் 2013 குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெற்றது.மேலும் இச்சட்டம் டிசம்பர் திங்கள் 18ம் நாள் 2012ம் ஆண்டு லோக் சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 2013ம் ஆண்டு 8ம் தேதி ராஜ்யசபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

2012ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 18ம் தேதி லோக் சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டு 2013ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 8ம் தேதி ராஜ்யசபாவில் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னர் 2013ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 29ம் நாள் குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதலுடன் இந்திய நிறுமச் சட்டம் 2013 நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்சட்டம் 29 அத்தியாயங்கள், 470 பிரிவுகள் மற்றும் 7 அட்டவணைகளை கொண்டது.(ஆனால் இதற்கு முன் இருந்த நிறுமச் சட்டம் 1956ல் 13 அத்தியாயங்கள், 658 பிரிவுகள் மற்றும் 15 அட்டவணைகளை உள்ளடக்கி இருந்தது).

இந்திய நிறுமச் சட்டம் 2013ல் பதிவுசெய்யப்பட்ட வல்லுநர்கள், அரசு நிறுமங்கள், தகவல் மற்றும் புள்ளியல் கொடுக்கும் நிறுமங்கள், நிதி நிறுமங்கள்,தேசிய நிறும சட்ட தீர்ப்பாயம் மற்றும் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் மற்றும் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் ஆகியவற்றிற்கு தனித்தனியே அத்தியாயங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.

12th Commerce Tamil Unit 10.indd 232 19/12/2022 14:50:15